主題精選：使用基地之證明文件 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 建物所有權第一次登記
發布日期: 2019-12-12
內文
各位同學好
有關建物所有權第一次登記，分為建築管理前與後，規範不同申請登記文件，其中，建築管理
前興建房屋的相關文件中（如門牌編定、戶籍證明..等），無法證實是否有使用基地之權利，
因此，土地登記規則第79條規範，建物與基地非屬同一人所有者，應另附「使用基地之證明
文件」。
那何謂「使用基地之證明文件」呢？可參建物所有權第一次登記法令補充規定第13點，整理如
下：
1. 如經土地所有權人同意使用其基地，應檢附土地所有權人同意書。
2. 申請人為地上權人或典權人，檢附他項權利證明書可茲證明。
3. 因法院拍賣移轉取得建物者，檢附權利移轉證明書。
4. 日據時期已登記之建物，檢附日據時代各州廳核發之土地謄本。
5. 占用基地經法院判決確定有使用權利者，檢附法院確定判決書。
6. 租用他人土地建築房屋且提出土地使用證明者，
檢附基地租賃契約書。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下